第九章 其他涉税专业服务

历年考情概况

考试分值	8 分左右
考查形式	客观题
高频考点	税务行政复议的受案范围、税务行政复议受理、税务行政复议审查和决定、税务行政诉讼的原则

【考点一】税务行政复议的受案范围（★★）

（一）税务机关作出的**征税行为**（注意其具体范围）

包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、 纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等行政行为， 以及征收税款、 **加收滞纳金**， 扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、 代征行为等。

（二）行政许可、行政审批行为

（三）发票管理行为，包括发售、收缴、代开发票等

（四）税务机关作出的税收保全措施、强制执行措施

（五）税务机关作出的**行政处罚行为**

1.**罚款**；

2.**没收财物和违法所得**；

3.**停止出口退税权**。

（六）税务机关不依法履行下列职责的行为

1.颁发税务登记证；

2.开具、出具完税凭证、外出经营活动税收管理证明——现在改为"跨区域涉税事项报告"；

3.**行政赔偿**；

4.**行政奖励**；

5.其它不依法履行职责的行为。

（七）税务机关作出的资格认定行为

（八）税务机关不依法确认纳税担保行为

（九）政府信息公开工作中的行政行为

（十）税务机关作出的纳税信用等级评定行为

（十一）税务机关作出的通知出入境管理机关阻止出境行为

（十二）税务机关作出的其他行政行为

申请人认为税务机关的行政行为所依据的规范性文件不合法，对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该**规范性文件的附带审查**申请（**不包括规章**）

【考点二】税务行政复议受理（★★）

1.应予受理的条件

（1）有明确的申请人和符合规定的被申请人；

（2）申请人与被申请行政复议的行政行为有利害关系；

（3）有具体的行政复议请求和理由；

（4）在法定申请期限内提出；

（5）属于规定的行政复议范围；

（6）属于本机关的管辖范围；

（7）行政复议机关未受理过该申请人就同一行政行为提出的行政复议申请，并且人民法院未受理过该申请人就同一行政行为提起的行政诉讼。

（二）税务行政复议的停止执行、中止与终止

1.**停止执行**

（1）**被申请人**认为需要停止执行；

（2）**行政复议机关**认为需要停止执行；

（3）**申请人**申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行；

（4）**法律规定**停止执行。

2.**行政复议中止**

（1）作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的；

（2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力，尚未确定法定代理人是否参加行政复议的；

（3）作为申请人的公民下落不明；

（4）作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人；

（5）申请人、被申请人因不可抗力或其他正当理由，不能参加行政复议；

（6）依照《行政复议法》规定进行调解、和解，申请人和被申请人同意中止；

（7）行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认；

（8）行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结；

（9）申请人依照规定提出对有关规范性文件的附带审查申请，或行政复议机关在对被申请人作出的行政行为进行审查时认为其依据不合法；

（10）需要中止行政复议的其他情形。

【提示】行政复议期间，行政复议机关无正当理由中止行政复议的，上级行政机关应当责令其恢复审理。

3.**行政复议终止**

（1）申请人要求撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的；

（2）作为申请人的公民死亡，没有近亲属，或者其近亲属放弃行政复议权利的；

（3）作为申请人的法人或其他组织终止，没有权利义务承受人或者其权利义务承受人放弃行政复议权利；

（4）申请人对行政拘留或限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因同一违法行为涉嫌犯罪，被采取刑事强制措施的；

（5）依照前述行政复议中止情形第（1）项、第（2）项、第（4）项的规定中止行政复议满 60 日，行政复议中止的原因仍未消除的；

复议中止的第（1）项、第（2）项、第（4）项：

（1）作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议的；

（2）作为申请人的公民丧失参加行政复议的能力，尚未确定法定代理人是否参加行政复议的；

（4）作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人。

【考点三】税务行政复议审查和决定（★★）

1.行政复议机关应当自受理行政复议之日起 7 日内，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。

被申请人应当自收到申请书副本或者申请笔录复印件之日起 10 日内提出书面答复，并提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。

2.行政复议机构审理行政复议案件，应当由 **2 名以上**行政复议工作人员参加。

3.对重大、复杂的案件，申请人提出要求或者行政复议机构认为必要时，可以采取听证的方式审理。

4.听证应当公开举行，但涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外。

行政复议听证人员**不得少于 2 人**。

5.申请人在行政复议决定作出以前撤回行政复议申请的，经行政复议机构同意，可以撤回。

申请人撤回行政复议申请的，不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。但是，申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意思表示的除外。

6.申请人在申请行政复议时，依据相应规定一并提出对有关规定的审查申请的，复议机关对该规定有权处理的，应当在

30 日内依法处理；无权处理的，应当在 7 日内按照法定程序转送有权处理的行政机关依法处理，有权处理的行政机关应当在 60 日内依法处理。处理期间，中止对具体行政行为的审查。

7.行政复议机关在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关有权处理的，应当在 30 日内依法处理；无权处理的，应当在 7 日内按照法定程序转送有权处理的国家机关依法处理。处理期间，中止对具体行政行为的审查。

8.行政复议决定的类型。

（1）维持该具体行政行为；

（2）被申请人不履行法定职责的，决定其在一定期限内履行；

（3）撤销、变更或者确认该具体行政行为违法；决定撤销或确认该具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为；

（4）撤销该具体行政行为。

【考点四】税务行政诉讼的原则（★★）

基本原则	特有原则
审判权独立原则	依法审查原则
以事实为根据，以法律为准绳原则	被告举证原则（举证倒置，保护原告）
合议（可由审判员三人以上单数组成合议庭，也可以由审判员和陪审员组成合议庭）、回避、公开审判（除涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定者外，一律公开进行）和两审终审原则	有限变更原则 特别提示：法律规定，人民法院只可直接变更显失公正的税务行政处罚。（一般只撤不变）
当事人法律地位平等原则	诉讼不停止执行原则 特殊情形下：被告认为需要停止执行的；原告申请停止执行，人民法院认为该具体行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害社会公共利益，可裁定停止执行的；法律、法规规定停止执行的。
使用本民族语言文字进行诉讼原则	
辩论原则	
人民检察院对行政诉讼实行法律监督的原则（审判监督程序，再审，针对生效判决）	